



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: 0077009-29.2016.8.26.0050
Classe - Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Aos 18 de abril de 2017, às 13 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, **Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Digníssimo Promotor de Justiça, **Dr. Alfonso Presti**, os réus Murillo e Deivid, e os defensores, respectivamente, **Dr. Guilherme Oliveira Atencio**, OAB/SP 369295 (Murillo) e **Drª. Marina Diana E. T. Jardim**, Defensora Pública (Deivid). **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e foram interrogados os réus. Pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Pela acusação foi alegado em síntese que:** alegações finais colhidas por sistema audiovisual. **Pela defesa de Murillo foi alegado em síntese que:** alegações finais colhidas por sistema audiovisual. **Pela defesa de Deivid foi alegado em síntese que:** Trata-se de acusação do delito de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Em que pese o entendimento da ilustre representante ministerial, a presente ação penal deve ser julgada improcedente. Ao ser interrogado em juízo, o acusado acabou confessando a prática do delito de tráfico. Afirmou que não conhecia o correu e que praticava o comércio sozinho. Muito embora tenha havido a confissão, esta não é suficiente para fundamentar uma condenação, dado o seu relativo valor como meio de prova. Por outro lado, os depoimentos dos policiais devem ser recebidos com cautela, na medida em que buscam em juízo legitimar sua atuação pretérita que no caso seria a prisão do acusado. Por outro lado, os depoimentos dos policiais se mostraram frágeis e contraditórios, na medida em que o policial Eduardo sequer se recordou da quantidade de droga encontrada naquele local. Ainda mais frágil é a prova acusatória em relação ao delito de associação para o tráfico, na medida em que não restou comprovado a permanência e estabilidade da suposta associação entre os acusados, circunstância essa essencial para a configuração de tal delito. De fato, não há qualquer indicio de prova neste sentido. Assim, diante do precário conjunto de provas requer a defesa a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Caso não seja este o entendimento de V. Excelência requer I) que a pena base do acusado permaneça no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado II) reconhecimento da atenuante da confissão e a integral compensação com a agravante da reincidência nos termos do artigo 67 do Código Penal. Insta ressaltar que o acusado não é bireincidente, na medida em que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

foi absolvido de uma das acusações de tráfico que ostentou, conforme certidão de objeto e pé juntada nos autos. III) fixação de regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade do acusado, a quantidade da pena imposta e o artigo 33 do Código Penal. Insta ressaltar que não há mais óbice para a fixação de regime inicial aberto aos acusados dos delitos de tráfico privilegiado, que não é mais considerado equiparado à hediondo conforme recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal IV) direito de apelar em liberdade já que não estão presentes os requisitos para tanto. **Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. MURILLO LORENA GALLO e DEIVID ADAN DE SOUZA LEMA**, qualificados nos autos, foram denunciados e encontram-se processados como incurso nas penas do artigo 33, *caput* e no artigo 35, *caput*, ambos da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 13 de setembro de 2016, por volta das 16h, na Rua Barão de Resende, nº 251, Ipiranga, neste Município e Comarca, associados entre si e com indivíduo de prenome "Gilberto", a fim de prática, reiterada ou não, de narcotraficância, traziam consigo, para fornecimento a terceiros, 54 supositórios de cocaína em pó com peso de 45,9g, 13 porções de maconha com peso de 14g e 45 pedras de *crack* pesando 14g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (pgs. 01/06). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 07/73. Determinada a notificação dos réus para apresentação de defesa preliminar (pg. 157), foi a mesma apresentada a pgs. 193/194 e 205/206. Recebida a denúncia (pg. 207), foram os réus citados. Em audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e foram interrogados os réus. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação dos acusados. As defesas, por seu turno, requereram a absolvição dos réus e alternativamente, a concessão de benesses. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente, em parte. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 20/22, laudo de constatação de pgs. 23/25 e laudo de exame químico toxicológico de pgs. 176/178. O réu Deivid confessa a traficância, no entanto, nega que estivesse agindo em concurso com o corréu, e alega que apenas tinha em seu poder "crack" e "maconha" como é popularmente conhecida a "cannabis sativa l". Afirmou, ainda, que sequer havia Murillo adquirido drogas quando veio este a ser abordado e o interrogado. Murillo, por seu turno, quis fazer crer que como usuário, no dia dos fatos comprou quinhentos reais de cocaína e que antes mesmo de se ausentar do local, foi abordado pelos policiais. Negou, por fim, que estivesse vendendo juntamente com Deivid. Note-se, ainda que alega ser usuário e que estava alguns dias ausente de seu lar, em razão do uso de drogas, tendo a mãe até mesmo comunicado seu desaparecimento nos órgãos públicos. Os policiais confirmam que o local dos fatos realmente é conhecido como de venda de drogas e que para lá rumaram, quando então, simulando Eduardo ser usuário, pediu porções de droga, e Deivid apontou Murillo como o vendedor, de imediato, comunicado trataram-se de policiais é que foram ambos abordados e nesse momento houve a localização de cocaína e valor em dinheiro com Murillo, ao passo que com Deivid, "crack" e "maconha", bem como valor em dinheiro, com ambos. A quantidade de droga apreendida com Murillo e a condição por ele confessada, bem demonstra que os policiais apenas narraram o que de fato ocorreu. Não seria lógico que usuário viesse a adquirir após longo período de desaparecimento de casa, quinhentos reais em cocaína, para uso próprio, melhor se amoldando, quando temos que houve a apreensão com este do tráfico, já que a quantidade de drogas e forma de acondicionamento, aliado a ter sido este indicado, quando da simulação de ser usuário por parte do policial, por Deivid, como



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

vendedor. Creio, contudo que não se possa vir a condenar por eventual concurso, mesmo que descrito na denúncia que ambos os réus teriam se referido a receberem droga de Gilberto, para quem trabalhavam, a mímica de maiores elementos, não bastando por si só confissão extrajudicial não corroborada em juízo. Desta forma, impõe-se a condenação pelo crime previsto no artigo 33 da lei de drogas. Desnecessário aferir-se grau de dependência porque como confessou o réu este já havia se submetido a tratamento e após os fatos o continuou a indicar que não há elementos que levem a instauração de incidente. **Passo à dosagem das penas.** Os réus Murillo é primário podendo, assim, ter as penas-base fixadas no mínimo legal, eis que agiu com dolo normal à espécie, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Em que pese à gravidade da conduta, e a diversidade de droga, entendo ser possível a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, ou seja, proceder-se à diminuição da pena de metade, porque na posse de cocaína, em quantidade considerável. Chego, assim, às penas de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. Deivid é reincidente, circunstância que será considerada em segunda fase de fixação de pena. A pena base é fixada no mínimo legal, isto é, cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa. Confesso e reincidente, entendo que possam, excepcionalmente, as mesmas serem compensadas. O regime de cumprimento da pena de ambos os réus é o fechado, diante da gravidade da conduta de quem vem a ser surpreendido com diversidade de drogas, notadamente, "maconha", crack e cocaína, em local onde há considerável acúmulo de pessoas, com potencial consequência sua conduta, eis que ademais, conhecido com ponto de venda de drogas. Não reúnem os réus, por acreditarem na impunidade e com a prática de conduta grave, justamente pela ausência de requisitos subjetivos, a substituição de que trata o artigo 44, do Código Penal. Poderá Murillo recorrer em liberdade, ante a concessão de benefício anteriormente lhe concedido. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** a ação penal para o fim de **CONDENAR MURILLO LORENA GALLO e DEIVID ADAN DE SOUZA LEMA**, ambos, por infração ao disposto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, o primeiro ao cumprimento de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e cinquenta dias-multa, no piso. E o segundo ao cumprimento de cinco anos de reclusão, e quinhentos dias-multa, calculados no mínimo legal. Não poderá Deivid apelar em liberdade, recomende-se onde está recolhido. Murillo poderá apelar em liberdade, oportunamente, expeça-se mandado de prisão. Com o trânsito em julgado, deverão ter seus nomes lançados no rol dos culpados. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, e para tanto, oficie-se, em análise, ademais a pedido de páginas 245. Determino ainda o perdimento do valor apreendido em favor da União, oportunamente, diligencie a serventia. Com relação ao celular apreendido, aguarde-se o prazo do artigo 123 do CPP, nada sendo requerido, a destruição. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Rita C. S. Goveia, escrevente, digitei, imprimir e subscrevi.

MMª. Juíza:

Promotor de Justiça:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Defesas:

Réus:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os réus e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 18 de abril de 2017. Eu, _____ esc. Subscrevi.